

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,
DU DUDGET ET DE LA PRIVATISATION.

REPUBLIQUE GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
LA POPULATION

CABINET DU MINISTRE

SECRETARIAT GENERAL

code 9022 1400

0,48% TVA

ARRETE N° 00020 /MSPP

Relatif à l'exonération des droits et taxes à
l'importation des médicaments et des
matériels médicaux chirurgicaux.

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
et
le Ministre de la Santé Publique et de la Population.

Vu la Constitution ;

Vu les Décrets N°00163 et 00171/PR des 23 et 25/01/99 fixant la
Composition du Gouvernement, ensemble des textes modificatifs
subséquents ;

Vu la loi n° 13/99 du 15 Février 2000 déterminant les ressources et
charges de l'Etat pour l'année 2000 ;

Vu l'Ordonnance n° 01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la
politique de Santé en République Gabonaise ;

Vu le Décret n° 1207/PR/MINECOFIN du 17 Novembre 1977, portant
Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances, et
des Participations ;

Vu le Décret n°001158/PR/MSPP du 04/09/97, fixant les attributions et
l'organisation du Ministère de la Santé Publique et de la population ;

Vu le Décret n°001445/PR/MSPP du 28/11/95, portant réglementation de
l'importation, de la distribution et de la promotion des produits
pharmaceutiques en République Gabonaise ;

Vu les nécessités du service ;

ARRETENT

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de la loi N°13/99 du 15 Février 2000 déterminant les ressources et charges de l'Etat pour l'année 2000, fixe les conditions d'exonération des droits et taxes à l'importation sur le territoire national des médicaments et dispositifs médicaux.

Article 2 : Les médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché gabonais (AMMG), conformément aux dispositions du décret N° 001445/PR/MSPP du 28 Novembre 1995 susvisé, sont exonérés des droits et taxes à l'importation sur le territoire national.

Au présent arrêté, la liste des médicaments et des dispositifs médicaux est jointe en annexe.

Article 3 : Les dispositifs médicaux, ensemble des matériels, réactifs, appareils, intrants et consommables concourant à l'exercice des activités curatives, diagnostiques, et exploratoires en médecine humaine, sont exonérés des droits et taxes à l'importation sur le territoire national.

Article 4 : Les exonérations objets du présent arrêté concernent les médicaments et dispositifs médicaux importés par les établissements suivants :

- Les établissements sous tutelle du Ministère de la Santé Publique et de la population que ce soit sur fonds propres ou dans le cadre d'accords de financements extérieurs;
- Les établissements sous tutelle du Ministère chargé des Affaires Sociales ;
- Le service de Santé Militaire ;
- Les établissements sous tutelle du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Les établissements privés servant de cadre à l'importation ou à la distribution de produits pharmaceutiques, titulaires d'un agrément délivré par le Ministre chargé de la Santé ;
- Les associations à but non lucratif et organisations non gouvernementales nationales et internationales important des médicaments et dispositifs médicaux pour les besoins de leurs actions humanitaires.

Article 5 : Les médicaments et dispositifs médicaux importés par les associations à but non lucratif et organisations non gouvernementales nationales et internationales (ONG) peuvent bénéficier des conditions d'exonération prévues par le présent arrêté sur présentation d'un certificat d'importation délivré par la Direction du Médicament et de la Pharmacie.

Article 6 : Les médicaments ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché gabonais en cours de validité à la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai de 120 jours pour régulariser leur situation auprès des services compétents du Ministère de la Santé Publique et de la Population.

Article 7 : Les établissements autres que les établissements publics tels que définis à l'article 4 du présent arrêté et servant de cadre à l'importation ou à la distribution de médicaments et dispositifs médicaux, non titulaires d'un agrément, disposent d'un délai de 120 jours pour régulariser leur situation auprès des services compétents du Ministère de la Santé Publique et de la Population.

Article 8 : La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction du Médicament et de la Pharmacie sont chargées, chacune pour ce qui la concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 24 MAI 2000

Le Ministre de l'Economie, des Finances,
Du Budget et de la Privatisation

Emile DZOMBA

Le Ministre de la Santé
Publique et de la
population

Faustin BOUKOSSI

Ampliations :

PR.....1
PM.....1
MSPP.....1
IGSP.....1
SGMSPP.....1
DGS.....1

Information sur les droits de Douanes et de TVA
sur le matériel médico chirurgical.

La loi des finances 2000 exonère le droit de douane et de TVA pour le matériel médico- chirurgical.

Demande à faire :

Si importation de matériel médico- chirurgical, il faut :

- 1- Aller au Ministère de la Santé pour prendre un attestation pour bien dire qu'il s'agit bien d'un matériel médico- chirurgical ;
- 2- Une fois cette attestation obtenue, il faut se rapprocher des services de Douanes pour les formalités d'exonération.

En effet, il existe un arrêté conjoint entre le Ministère de la Santé et les services de Douanes.